סיכום הקלטה · דיני עבודה וניהול עובדים (850143)

ההתקשרות החוזית בעבודה

הקלטת השיעור · יום שני 26/10/2026

מקובר רבקה | 3:32 שעות הקלטה | 18 עמודים

השיעור בשורה אחת: חוזה נכרת בהסכמה, מתקיים בתום לב, ומשתנה רק בהסכמה.

מפת השיעור · מ-01:55:19 עד הסוף: אותו שיעור לקבוצה השנייה, עם שקפים קריאים

1	מהו חוזה · תום לב, חובת הגילוי וטעות	00:02:40
2	הפרת חוזה · ביטול ואכיפה	00:25:33
3	חוזה לא חוקי · חוזה העבודה והודעה לעובד	00:41:10
4	תום לב בחוזה העבודה: 3 תחנות ושימוע	01:10:11
5	סוגי חוזי עבודה	01:18:23
6	שינוי חד-צדדי · סיכול והפרה	01:23:06
7	מבוא למשפט העבודה הקיבוצי	01:37:46

הודעות מהשיעור

- **המצגת**, חומר השבוע שעבר ו**הסילבוס** במידעון. לא כל הסילבוס יילמד. 00:11:33, 01:06:15
- **המבחן**: כנראה **מבחן מכללה** (לא מה"ט). **חומר פתוח**? עוד לא ידוע. 00:02:02, 00:13:39
- **נוכחות**: רשימה בכיתה, וקריאת שמות אחרי ההפסקה. 00:22:03, 01:01:02

שורה תחתונה | דוגמה מהחיים | הודגש בשיעור | פסק דין | דוגמה פתורה | טעות נפוצה | טיפ

רשות | זמן בהקלטה

א1 מהו חוזה, ואיך הוא נכרת

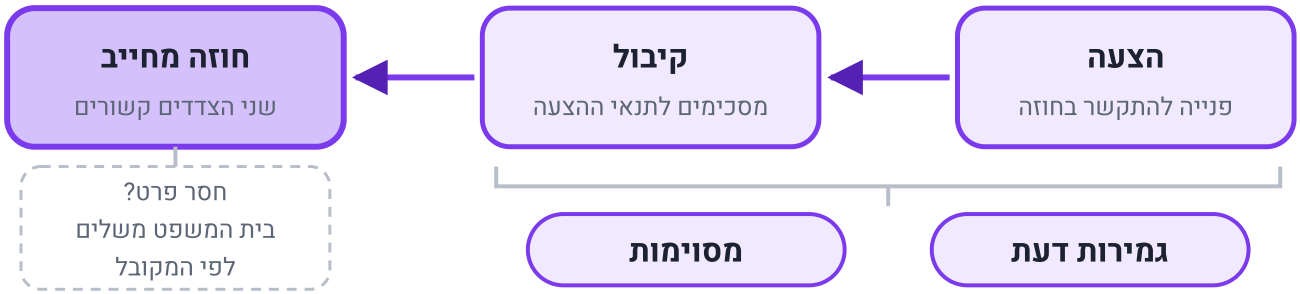
00:02:40

⚡ **חוזה = הצעה + קיבול, עם גמירות דעת ומסוימות. תקף גם בעל פה ובהתנהגות.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

מוכר רוצה **3 מיליון ₪**, קונה מציע **2 מיליון** (אומד דעת). מסכימים על מחיר אחד ← **גמירות דעת**.

- **חוזה** = מסמך משפטי שמבטא את **אומד הדעת** והמטרות המשותפות של 2 צדדים או יותר.
- **גמירות דעת** = רצון אמיתי וסופי להתחייב: "סיימנו לחשוב, חותמים".
- **מסוימות** = מספיק פרטים: מה, כמה, מתי, איך. לא "כל הבית", אלא שרטוט עם **מ"ר**. ⏱ 02:04:35
- בודקים בעיני **האדם הסביר**. חסר פרט, אבל הייתה גמירות דעת מלאה? בית המשפט **משלים**.



הצעה ← קיבול ← חוזה (חוק החוזים (חלק כללי), סעיף 1). בשני השלבים צריך גמירות דעת וגם מסוימות.

✍️ בכתב

קל **להוכיח**. עדיף לחתום.

🗣️ בעל פה

תקף, אבל קשה להוכיח.

🚶 בהתנהגות

עובדים ומקבלים שכר = **חוזה**. הוכחה אפשרית: רישומי החניון.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): הורידו 10% מהשכר

נתון: השכר ירד ב-**10%**. עובד ממשיך **4 חודשים** בשקט, ואז מתפטר ודורש פיצויים.

מחפשים: האם מגיעים לו פיצויי פיטורים?

שלב 1 — 10% פחות = **הרעה מוחשית** ← מי שמתפטר בגללה מקבל פיצויים ("**התפטרות בדין פיטורים**").

שלב 2 — אבל 4 חודשים בשקט = **הסכמה בהתנהגות**: "בשתיקה שלך הסכמת".

✅ **תשובה: כנראה לא. (4 חודשים זו דוגמה של המרצה, לא מועד בחוק.)**

✓ **בדיקה: אילו התפטר מיד בגלל ההורדה ← כן פיצויים (שלב 1). ההבדל הוא השתיקה.**

ב1 תום לב, חובת הגילוי וטעות

⏱ 00:15:37

⚡ **תום לב = יושר והגינות. במשא ומתן חובה לגלות כל פרט רלוונטי.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

המוכר מסתיר את הרטיבות: **צובע** את הקירות ו**תולה תמונות** על הכתמים, והקונה לא רואה כלום ← **הסתרה**. זה גרוע יותר מסתם לא לספר.

- תום לב **אינו תמימות**. זה "**עקרון על**" בכל המשפט, ב-2 שלבים: משא ומתן, וקיום החוזה.
- **סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי)**: במשא ומתן "בדרך מקובלת ובתום לב". לא רק לא לשקר.
- **קיום החוזה**: לנהוג בדרך מקובלת, בהגינות וב**שיתוף פעולה**. "אחד נגד השני" ← החוזה לא יקוים.
- בעבודה החוזה נמשך אולי **50 שנה** ← תום לב "מעל עשרת הדיברות".

טעות: לא גילו פרט חשוב ⏱ 00:23:10

- הפרט היה משנה את ההחלטה לחתום ← אפשר **לבטל** בטענת טעות. המבחן: מה היה עושה **אדם סביר והגון**.
- הוסתר פגם? **לבטל**, או תיקון על חשבון המוכר ופיצוי. לגופו של עניין.
- טעות יכולה להיות בכוונה או **בתום לב** (למשל **טעות סופר**: נפלה מילה). בית המשפט בודק מה קרה.
- בתי המשפט **נזהרים** מלבטל, ומעדיפים לתקן. ⏱ 02:40:38

📎 **דיון בכיתה: השכן המתופף (מהשיעור)** רשות

- חובה לספר לקונה שהשכן מלמעלה **מתופף**? **אין פסק דין**, רק דעת המרצה (לא נבדקה). ⏱ 00:27:54
- רעש **בלילה** שמפריע לישון: כנראה כן. **נזילה בתוך הדירה**: ברור שכן. הריסה בשכונה **שנה אחרי** הקנייה: לא.
- בהיריון, לעומת זאת, יש **תקדים** של בית הדין הארצי, ולכן שם התשובה ברורה (ג1). ⏱ 00:39:24

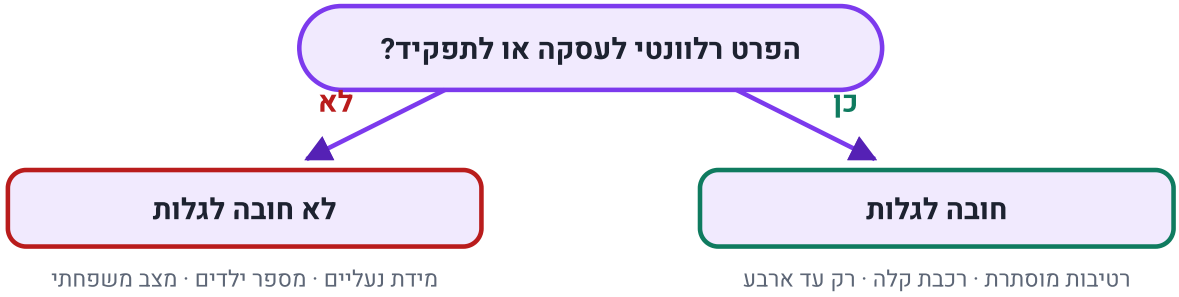
📎 **טעות כנה במשכורת (מהשיעור)** רשות

- משכורת אפשר לשלם עד **ה-9 בחודש**. אחר כך = **הלנת שכר**, "הרבה מאוד כסף". ⏱ 02:37:09
- **טעות כנה** יכולה להקטין את הפיצוי. מי שתלה תמונות על רטיבות לא טעה בתום לב. ⏱ 02:36:03

ג1 חובת הגילוי בראיון עבודה

⏱ 00:16:26

⚡ **בראיון מגלים מה שרלוונטי לתפקיד. גם המעסיק חייב לגלות.**



המבחן הוא רלוונטיות: מה שמשפיע על העסקה או על העבודה, חובה לגלות. החובה חלה גם על המעסיק.

🎙️ הודגש בשיעור: מועמדת בהיריון

- חייבת לספר בראיון? **בית הדין הארצי: לא**. חובת הודעה רק **מהחודש החמישי**, בגלל ההגבלות בחוק (שעות נוספות, שבת). ⏱ 00:16:57
- הנימוק: אחרת נשים בהיריון לא יוכלו "**לפלס את דרכן**" בשוק העבודה. ⏱ 02:24:02
- לפי המרצה: אסור לדחות מועמדת **בגלל** היריון. ⏱ 02:30:10

⚠️ טעות נפוצה

"מועמדת בהיריון חייבת לספר כבר בראיון." **לא**: רק מהחודש החמישי. בכיתה רבים ענו "כן".

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): אם חד-הורית

נתון: רק המועמדת יכולה לאסוף את הילדה מהגן, כל יום.

מחפשים: מה חובה לספר למעסיק?

שלב 1 "אם חד-הורית" = פרט **פרטי** ← לא רלוונטי לתפקיד.

שלב 2 "רק עד 16:00, בלי **שעות נוספות**" ← משפיע על העבודה.

✅ **תשובה: לספר על השעות, לא על המצב המשפחתי.**

✓ **בדיקה: אילו העבודה נגמרת ב-15:00, בלי שעות נוספות ← אין מה לספר.**

2א הפרת חוזה: יסודית או לא

00:25:33

⚡ **הפרה יסודית ← ביטול מיד. הפרה לא יסודית ← קודם הודעה וארכה.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

לא סיפרו לקונה שבעוד **שבועיים** מתחילות ליד הבית **חפירות לרכבת הקלה** ← הפרה **יסודית**.

הדירה החדשה **לא פונתה** ב-1 לחודש, ואת הישנה כבר מכרו ← **יסודית**. ⏱ 02:41:49

הפרה יסודית

- הוגדרה **בחוזה** כיסודית.
- או: **אדם סביר** לא היה חותם אילו ידע.
- ← ביטול **לאלתר** בהודעת ביטול.
- טיפ: לכתוב בחוזה מה יסודי, למשל **תשלום באיחור**.

מול

הפרה שאינה יסודית

- הפרה **שולית**. המטרה נשמרת.
- ← **פיצוי**, לא ביטול.
- הודעה + **ארכה**, ולא תוקן ← **יסודית**.
- הדירה לא פונתה, אבל אפשר לשכור עוד חודש ← הנזק **קטן**.



הפרה לא יסודית: קודם הודעה וארכה. רק אם לא תוקן ← ביטול.

✏️ **דוגמה פתורה (מהשיעור): שילמו ב-3 במקום ב-1**

נתון: התשלום היה צריך להגיע **ב-1 לחודש**, והגיע **ב-3**.

מחפשים: מותר לבטל את החוזה מיד?

שלב 1 האיחור: **יומיים** בלבד, לא חודשיים.

שלב 2 הכסף **הגיע** ← המטרה לא נפגעה ← הפרה **שאינה יסודית**.

✅ **תשובה: לא. אפשר לתבוע פיצוי על נזק מוכח (למשל צ'קים שחזרו).**

✓ **בדיקה: אדם סביר היה מסרב לחתום בגלל יומיים? לא ← לא יסודית.**

ב2 ביטול חוזה ואכיפה

00:35:25

⚡ **מבטלים בהודעה, בזמן סביר. חוזה עבודה כמעט לא נאכף.**

1. נודעה **עילה** ← **הודעת ביטול** עם הסיבה, בזמן סביר.
2. הצד השני מתנגד? תובע **אכיפה** בזמן סביר. מחכים חודשים ← **שיהוי**.

- אפשר לבטל רק **חלק** מהסעיפים, ושאר החוזה נשאר.



כל שלב בזמן סביר. מי שמחכה חודשים עלול להפסיד רק בגלל השיהוי.

אכיפה בדיני עבודה: כמעט אף פעם

- עבודה היא "**מרצון ולא מאונס**": אי אפשר להכריח לעבוד או להעסיק. פיטורים בחוסר תום לב ← **פיצוי**, לא חזרה.
- **החריג**: כשהחוק **אוסר** לפטר, בית הדין יכול להחזיר לעבודה.

מצב	כמה זמן אסור לפטר	מי יכול להתיר
היריון (אחרי 6 חודשי עבודה)	כל ההיריון	הממונה על חוק עבודת נשים
אחרי חופשת לידה	**60 ימים** מהחזרה	(לא נאמר בשיעור)
מילואים (לפי המרצה)	מהצו ועד **60 ימים** אחרי	**ועדת תעסוקה**

🎙️ הודגש בשיעור: היריון

- פיטורים בהיריון בלי היתר **בטלים**, גם אם המעסיק **לא ידע**. 02:51:40
- יש שמפטרים **לפני 6 חודשים**. בית הדין בודק אם הפיטורים "צצו" אחרי שנודע על ההיריון. 03:22:51

📎 שעת הנקה / שעת הורות (מהשיעור) רשות

עובדת ב**משרה מלאה**: **שעה פחות** ביום, **4 חודשים** אחרי חופשת הלידה, בתשלום. גם **לגברים**. 02:53:45

3א חוזה לא חוקי

⏱ 00:41:10

⚡ **חוזה או סעיף לא חוקי = בטל מעיקרו. גם חתימה לא מצילה אותו.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

חוזה למכירת **סמים**. בית המשפט **לא יאכוף** אותו, גם אם שני הצדדים חתמו.

- לפעמים גם חוזה "חוקי" שקשור לפעילות לא חוקית לא ייאכף (**מדיניות ציבורית**). דוגמה מהשקף: חברה לאביזרים לסמים.
- חתמנו "**קראתי והבנתי**"? זה מחייב, חוץ מסעיף לא חוקי: הוא בטל מעצמו. ⏱ 03:08:56
- זכויות מחוקי העבודה הן **קוגנטיות**: ויתור עליהן בטל "באותה שנייה". ⏱ 03:09:27

3 סעיפים לא חוקיים בחוזה עבודה (מהשיעור)

✗ תלוש נמוך + מזומן

חלק מהשכר "בשחור", כדי לקבל הטבות. העובדת **ביקשה** את זה בעצמה, ובסוף **תבעה** את המעסיק. לא חוקי.

✗ כסף במקום חופשה

אסור בזמן העבודה. **פדיון חופשה** רק בסיום העבודה.

✗ שעות נוספות ← בונוס

גם בונוס גדול יותר לא עוזר: אסור לסטות מ**חוק שעות עבודה ומנוחה**.

✏️ **דוגמה פתורה (מהשיעור): "הכשרה" בלי שכר, וקנס**

נתון: **3 חודשים** ראשונים בלי שכר. מי שעוזב תוך שנתיים משלם **20,000 ₪**.

מחפשים: האם הסעיפים מחייבים את העובד?

שלב 1 בישראל **אסור** להעסיק בלי שכר ← הסעיף לא חוקי ← **בטל מעיקרו**, גם עם חתימה.

שלב 2 חברה כזו יודעת שתפסיד, ולכן בדרך כלל **לא תתבע**.

✅ **תשובה: אין לסעיפים תוקף. "אפשר לישון בשקט".**

✓ **בדיקה: הסעיף גורע מזכות שבחוק (שכר), וחוזה אישי רק מוסיף ← בטל.**

⚠️ **טעות נפוצה**

"חתמנו, אז אנחנו חייבים." **לא**: סעיף שסותר את החוק לא מחייב.

📎 **החזר הכשרה (לא נאמר בשיעור)** רשות

החזר הוצאות הכשרה **אמיתיות וסבירות** יכול לפעמים להיות תקף.

ב3 חוזה העבודה וחוק הודעה לעובד

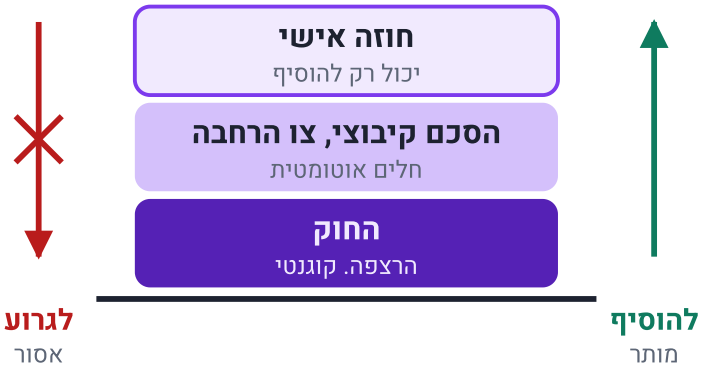
⏱ 01:06:59

⚡ **אין חובה לחתום, אבל חובה הודעה בכתב תוך 30 יום. חוזה אישי רק מוסיף.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

מתחילים לעבוד **בלי לחתום** על כלום ← **יש** חוזה, וכל הזכויות חלות **מהשנייה הראשונה**. ⏱ 03:04:13

- חוזה העבודה = "**מפגש הכוחות**": זכויות וחובות לשני הצדדים.
- **אין חובה** לחתום. חריגים: קבלן כוח אדם, ו**עובד זר** (חוזה בשפה שהוא מבין). ⏱ 03:01:40
- **חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)**: שכר, תנאים ושעות, בכתב, תוך **30 יום**. לנוער: שבוע (לפי המרצה).
- הודעה **אינה** חוזה, אבל חוזה עם כל הפרטים נחשב הודעה. אין הודעה ← **קנס**, גם אם העובד לא ביקש.
- פסיקה חדשה (לפי המרצה): עובדת שלא קראה עברית ולא הבינה ← **כאילו לא ניתנה**. ⏱ 03:06:15



כל שכבה רק מוסיפה על מה שמתחתיה. סעיף שגורע ממנה בטל.

✏️ **דוגמה נוספת: "בלי דמי הבראה"**

נתון: בחוזה האישי כתוב: "העובד לא יקבל **דמי הבראה**".

מחפשים: האם הסעיף תקף?

שלב 1 דמי הבראה באים מ**צו הרחבה** כללי, לכל המשק.

שלב 2 חוזה אישי לא יכול **לגרוע** מצו הרחבה ← הסעיף בטל.

✅ **תשובה: לא תקף. העובד עדיין זכאי לדמי הבראה.**

✓ **בדיקה: הפוך: "עוד 3 ימי חופשה" כן תקף, כי הוא מוסיף.**

💡 **טיפ מהשיעור**

כדאי שהעובד **יחתום** שקיבל את ההודעה (המלצת בית הדין הארצי). ⏱ 03:08:19

4א תום לב בחוזה העבודה: 3 תחנות

⏱ 01:10:11

⚡ **בעבודה תום הלב חזק יותר: בקבלה, במהלך ובסיום, ועל שני הצדדים.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

קניית דירה נגמרת ב**מפתח**. עבודה יכולה להימשך **50 שנה**, עם הרבה "**תחנות**".

- תום לב = **נאמנות, אמון, יושר והגינות**. חל גם על חוזה בעל פה או בהתנהגות.
- למה חזק יותר? **ארוך טווח** · "חוסר שוויון אינהרנטי" · על שני הצדדים · ביותר **תחנות**.
- חוסר תום לב יכול **למחוק** גם תביעה צודקת, "גם של מיליון דולר".



תום הלב מלווה את כל הדרך, ומחייב גם את העובד וגם את המעסיק. מתחת לכל תחנה: פסקי הדין מהשיעור (האופציות: ב-4ב).

- **קבלה**: שני הצדדים **מגלים** מה שחשוב לתפקיד. המעסיק מקיים את מה שהבטיח.
- **במהלך**, העובד: שמירת אמונים, בלי לשון הרע, בלי **ניגוד עניינים**.
- **במהלך**, המעסיק: "לקדם ולהכשיר" (שקף) = **לא חובה** משפטית, לפי המרצה. ⏱ 03:20:39
- אין חובה **להעלות שכר** מעל המינימום. חריג: הסכם קיבוצי עם דירוג (עובדי מדינה). ⏱ 03:16:47

⚖️ מנהלת החשבונות

אמרה **מראש** שאין לה ניסיון. הובטחה חפיפה, אז עזבה עבודה קודמת. לא הייתה חפיפה, והיא פוטרה. בית הדין **האמין לה**.

⚖️ גניבת לקוחות

עובד "גנב" לקוחות ופתח עסק משלו ← חוסר תום לב ← חויב **בפיצויים**.

⚖️ ממלאת המקום

ב-**60 הימים** אחרי חופשת לידה המעסיק מירר את חיי העובדת. **הפסיד**.

📎 עוד מהשיעור רשות

- **ותק**: סניף אחר, או שם חדש עם אותם בעלים? הוותק לא מתאפס. ⏱ 03:16:01
- קשר בעבודה: מותר, אבל לא ב**יחסי מרות** (מנהל והעובד שלו). ⏱ 03:24:04

ב4 תום לב בסיום: שימוע והודעה מוקדמת

⏱ 01:15:04

⚡ **מפטרים רק משיקולים עניינים, אחרי שימוע אמיתי. גם מתפטרים בתום לב.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

מזמינים לשימוע, אבל **כבר הוציאו** את העובד מקבוצת הוואטסאפ ← ההחלטה כבר התקבלה.

שימוע: איך עושים נכון

1. **מזמינים** את העובד, ומסבירים למה שוקלים לפטר.
2. נותנים **זמן להתכונן** ולהגיב.
3. **מקשיבים** "בלב פתוח ובנפש חפצה", לא כדי לסמן וי.
4. **מחליטים**. אם מפטרים: נותנים **הודעה מוקדמת**.

⚖️ **לפני היום הראשון**

פקיד בכיר התקבל, ולפני שהתחיל ההצעה **בוטלה**. בית הדין: **למה אין שימוע?**

⚖️ **האופציות**

הובטחו אופציות אחרי שנה. העובד פוטר **חודש לפני** ← **פיצוי**.

⚖️ **מאיר שגיא (שקף)**

מהנדס בן **63** פוטר כדי לא לשלם **פנסיה מלאה** ← לא ענייני.

✏️ **דוגמה פתורה (מהשיעור): מתפטרים אחרי 6 חודשים · ⏱ 03:26:14**

נתון: עובד **בשכר חודשי** מתפטר אחרי **6 חודשים**.

מחפשים: כמה ימי הודעה מוקדמת?

שלב 1 **חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות**: ב**ששת החודשים הראשונים**, יום לכל חודש (הכלל לא נאמר בשיעור).

שלב 2 6 = 1 × 6 ימים.

✅ **תשובה: 6 ימים, כמו שנאמר בשיעור.**

✓ **בדיקה: חישוב הפוך: 6 ימים ÷ יום לחודש = 6 חודשים, וזה עדיין בתוך ששת החודשים הראשונים.**

📎 **ההמשך בחוק (לא נאמר בשיעור)** רשות

חודשים **7 עד 12**: 6 ימים + **2.5** לכל חודש נוסף. אחרי **שנה**: **חודש**.

⚠️ **טעות נפוצה**

"שימוע זה טקס." **לא**: מחליטים **אחרי** ההקשבה, לא לפני.

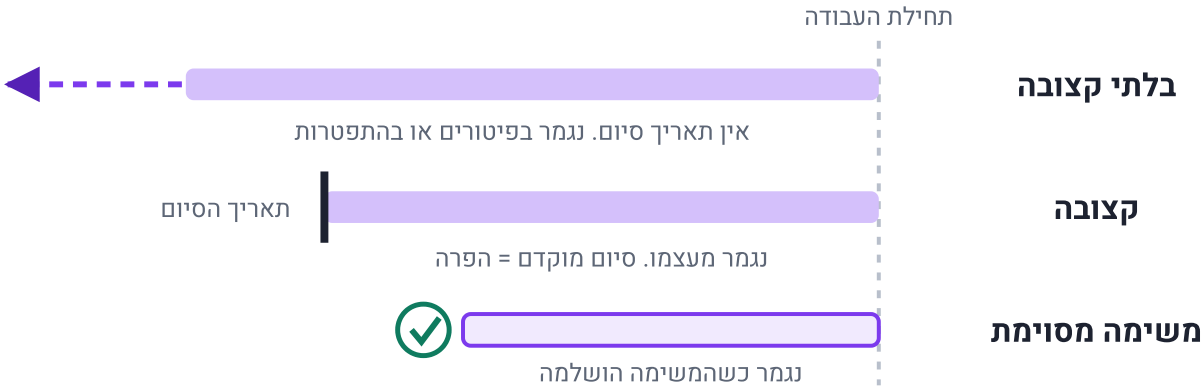
5 סוגי חוזי עבודה

⏱ 01:18:23

⚡ **3 סוגים: בלתי קצוב (פתוח), קצוב (נעול עד התאריך), משימה מסוימת.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

ממלאת מקום לחופשת לידה, **לחצי שנה** ← קצוב. ההעסקה של המרצה היא **לקורס הזה** ← משימה.



הזמן זורם מימין לשמאל. הקצוב והמשימה נגמרים מעצמם; הבלתי קצוב נמשך עד שמסיימים לפי הדין.

- **קצובה**: נגמרת **מעצמה**, בלי מכתב פיטורים ובלי הודעה מוקדמת.
- המרצה: "**חוזה נעול**": סיום מוקדם = הפרה ← פיצוי.
- סוף חוזה קצוב "**כמוהו כפיטורים**" (חוק פיצויי פיטורים) ← פיצויים, אם עבדו שנה.
- **משימה מסוימת** (גם: מוגדרת): נגמר כשהמשימה **הושלמה**. למשל התמחות (שנה), הטמעת מערכת מחשוב.

⚖️ **לב/3-43 יגאל הלפרין נ' הסתדרות מדיצינית "הדסה"**

בסוף התמחות **אין פיצויי פיטורים**: זה לא נכנס לסעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים. אי אפשר "לחדש" התמחות שהסתיימה. מי שממשיך כבר רופא ← חוזה חדש.

סוג	מתי נגמר	הודעה מוקדמת?	סיום לפני הזמן	פיצויים בסוף
בלתי קצובה	כשמחליטים לסיים	כן	(אין "לפני הזמן")	בפיטורים, אחרי שנה
קצובה	בתאריך שנקבע	לא	הפרת חוזה	כן, אחרי שנה
משימה מסוימת	בסוף המשימה	(לא נאמר)	(לא נאמר)	לא (הלפרין)

⚠️ **טעות נפוצה**

"בסוף חוזה קצוב צריך מכתב פיטורים." **לא**: הוא נגמר **מעצמו** בתאריך.

6א אין שינוי חד-צדדי

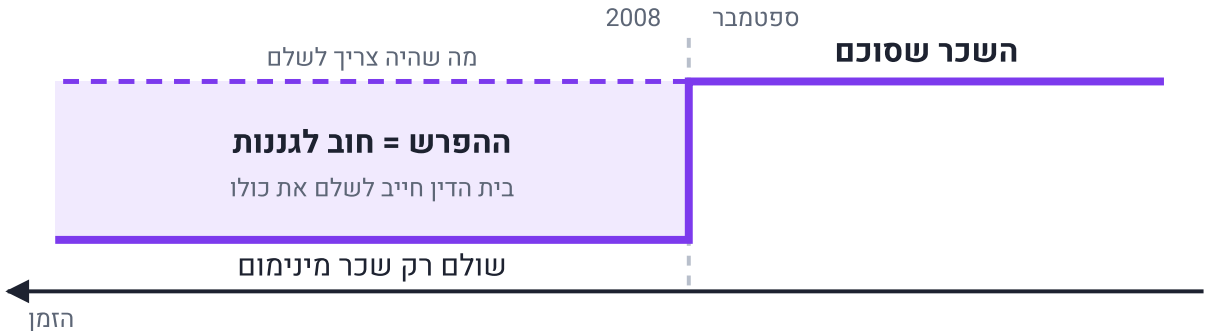
01:23:06

⚡ **אף צד לא משנה חוזה עבודה לבד, גם לא מעסיק בקשיים. הודעה אינה הסכמה.**

🏠 **דוגמה מהחיים (לא נאמר בשיעור)**

בעל הדירה מודיע: "מהחודש הבא **שכר הדירה עולה**". בלי הסכמה זה **לא** מחייב.

- **חל"ת** (חופשה ללא תשלום) רק **בהסכמת העובד**. אין הסכמה ← רק פיטורים, עם כל הזכויות.
- ולהפך: עובד שרוצה חל"ת ונדחה ← רק **להתפטר**.
- "**עובד אינו פיון על לוח שחמט**" (פסק דין על עובדי התעשייה האווירית): לא מזיזים עובד **בלי הסכמה**.



פסק דין קרמר בציור (סכמטי, בלי סכומים): השטח הצבוע הוא מה שהרשת חויבה לשלם.

⚖️ **קרמר ואח' נ' רשת גני הילדים של אגודת ישראל (תע"א 08-3491)**

- **29 גננות** ותיקות. מספטמבר 2008: רק שכר מינימום. הן **לא הסכימו**.
- הרשת טענה: "השכר לפי נוהג הרשת", נשלחו **הודעות בכתב**, יש **קשיים כלכליים**.
- נפסק: המודיע על שינוי בשכר הוא הצד המפר. "**הודעה אינה הסכמה**" ← **מלוא השכר**.

✏️ **דוגמה נוספת: חל"ת בכפייה**

נתון: מפעל מודיע לעובדת: "ממחר יוצאים לחל"ת לחודשיים". היא מסרבת.

מחפשים: מה המעסיק יכול לעשות?

שלב 1 חל"ת = **שינוי** בחוזה ← צריך **הסכמה**. אין הסכמה ← אין חל"ת.

שלב 2 נשאר רק **לפטר** כחוק: שימוע, הודעה מוקדמת, פיצויים (אחרי שנת עבודה).

✅ **תשובה: או ממשיכים כרגיל, או פיטורים עם כל הזכויות.**

✓ **בדיקה: אותו עיקרון כמו בקרמר: אין שינוי חד-צדדי.**

ב6 סיכול והפרה של חוזה העבודה

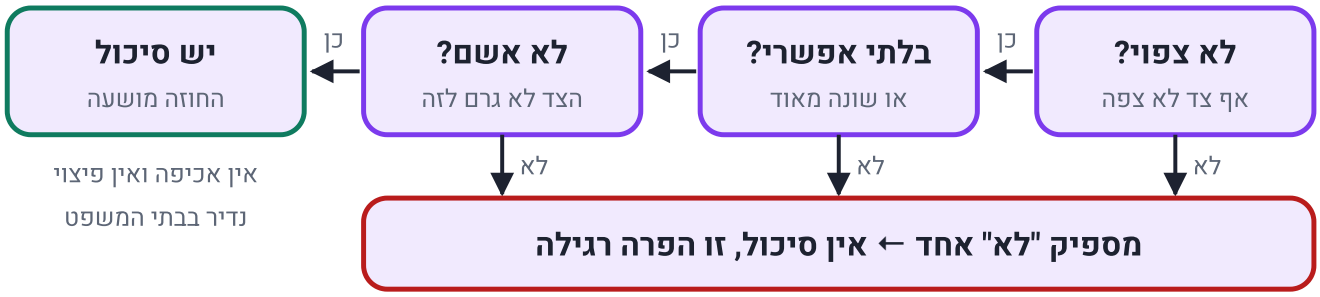
01:27:55

⚡ **סיכול = אירוע שבאמת לא היה צפוי. בתי המשפט מקבלים אותו לעיתים רחוקות.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

עובד חדש מקבל **שבץ** ולא יכול לעבוד ← סיכול: החוזה **מושעה**, ואף אחד לא פוטר.

- **סיכול / כוח עליון**: מחלה, פשיטת רגל, משבר פוליטי או כלכלי. גם **מוות** של עובד.
- **קורונה**: בתי המשפט לא אוהבים סיכול (מגפות ומלחמות לא חדשות). צוות בין-משרדי: **משא ומתן מחדש** בתום לב.
- ההגנה פוטרת מ**אכיפה** ומ**פיצויים**, גם בלי חוזה כתוב.



מבחן הסיכול: צריך "כן" בשלוש השאלות.

הפרה של חוזה העבודה

- **אישור מחלה** + עבודה במקום אחר = רמאות. מחלה = נבצרות לעבוד.
- גם **קללות על הבוס** בפייסבוק = הפרה.
- לא כל שינוי = הפרה: המפעל עבר, ובמקום 10 ק"מ נוסעים 50 ק"מ. אם זו **הרעה מוחשית** ← מתפטרים עם פיצויים.
- פיטורים בתום לב ולפי החוק = לא הפרה. **נטל ההוכחה** על מי שטוען להפרה.

המעסיק הפר

פיצוי לפי **הנזק** שנגרם לעובד.

מול

העובד הפר

משלם רק אם ההפרה **לא סבירה**, וגם יש **קשר ישיר** לנזק.

📎 **פשיטת רגל (מהשיעור; בסילבוס: נושא ט)** רשות

המעסיק פשט רגל? **ביטוח לאומי** משלם לעובדים (שכר, פנסיה), ואז תובע את המעסיק כ**נושה**, יחד עם שאר הנושים.

7 מבוא למשפט העבודה הקיבוצי

⏱ 01:37:46

⚡ **הסכם קיבוצי: ארגון עובדים יציג, בכתב, רשום. רק הסכם כללי אפשר להרחיב.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור)**

מבקשים העלאה לבד ← "יזרקו אותנו במדרגות". **הוועד** מבקש בשם כולם ← סיפור אחר.

- **קיבוצי** = ארגון עובדים (למשל ההסתדרות, שפועלת במקום העבודה דרך ועד העובדים) מול מעסיק או ארגון מעסיקים. חל גם בלי שחתמתי.
- **לא קשור לקיבוץ**: "קיבוצי" = לא אחד מול אחד. ⏱ 03:10:16
- **כללי** = מול ארגון מעסיקים (המלונות). **מיוחד** = מול מעסיק אחד (חברת החשמל).
- **צו הרחבה**: רק להסכם כללי. לענף (ניקיון, בנייה) או לכל המשק (פנסיה, הבראה).
- **חוק הסכמים קיבוציים** דורש: בכתב · רישום אצל רשם ההסכמים הקיבוציים · ארגון יציג.



בקיבוצי צד העובדים הוא תמיד ארגון יציג. רק הסכם כללי אפשר להרחיב בצו הרחבה.

⚠️ **טעות נפוצה**

"הוועד חתם, אז זה הסכם קיבוצי." **לא**: חותם **ארגון יציג**. ועד שחתם לבד = רק **הסדר קיבוצי** (פתק 4ב במחברת, לא נאמר בשיעור).

🎙️ **הודגש בשיעור: למה מעסיק חותם?**

שקט תעשייתי: אי אפשר לשבות "בין לילה". קודם מכריזים **סכסוך עבודה** ומחכים **14 ימים**. ⏱ 03:12:32

מהו ארגון עובדים?

אין הגדרה בחוק. 7 סימנים (בשיעור: בית הדין הארצי; בפתק 4א במחברת: בג"ץ "עמית"):

- **קביעות**
- **תקנון**
- חברות **אישית ורצונית**
- בעיקר **שכירים**
- **מטרות הולמות**
- **דמוקרטיה**
- **עצמאות** מהמעסיק

🧠 לזכור

⚡ 12 משפטים מהשיעור שכדאי לדעת בעל פה.

- חוזה = **הצעה + קיבול**, עם גמירות דעת ומסוימות. תקף גם בעל פה וגם בהתנהגות.
- **תום לב** = יושר, לא תמימות. סעיף 12: במשא ומתן חובה **לגלות** כל פרט רלוונטי. להסתיר = גרוע יותר.
- **הפרה יסודית** ← ביטול לאלתר. **לא יסודית** ← הודעה + ארכה, ורק אז ביטול.
- ביטול, התנגדות ותביעה: **בזמן סביר**. אחרת **שיהוי**.
- חוזה עבודה כמעט **לא נאכף**. חריגים: היריון, 60 ימים אחרי חופשת לידה, מילואים.
- סעיף **לא חוקי** = בטל, גם עם חתימה. אסור **כסף במקום חופשה** בזמן העבודה.
- אין חובה לחתום (חוץ מקבלן כוח אדם ועובד זר), אבל **הודעה בכתב תוך 30 יום** = חובה.
- חוזה אישי רק **מוסיף**. זכויות מהחוק **קוגנטיות**.
- תום לב בעבודה ב-**3 תחנות**: קבלה, במהלך, סיום (**שימוע אמיתי**).
- **קצוב** = נעול עד התאריך, והסוף כמוהו כפיטורים. **משימה** (התמחות) = בלי פיצויים (הלפרין).
- **אין שינוי חד-צדדי** (קרמר). גם **חל"ת** רק בהסכמה.
- הסכם קיבוצי: **בכתב**, **רשום**, עם ארגון יציג.

תום לב לאורך כל הדרך



כל החוזה במבט אחד: מה חשוב בכל שלב, מימין לשמאל.

📎 מה ההקלטה מוסיפה על פתקים 3א עד 3ג ו-4א במחברת

רשות

- חוזה **בהתנהגות**: 10% ו-4 חודשי שתיקה.
- **גילוי**: אם חד-הורית, רטיבות, רכבת קלה.
- **היריון**: לגלות רק מהחודש החמישי.
- **אכיפה**: היריון, 60 ימים, מילואים.
- 4 **סעיפים לא חוקיים** בחוזה עבודה.
- **הודעה לעובד**: חריגים, נוער, שפה, חתימה.
- **פסקי דין**: מנהלת החשבונות, ממלאת המקום, לפני היום הראשון, האופציות, הפיון.
- **חל"ת**, פשיטת רגל, קיבוצי ≠ קיבוץ, שקט תעשייתי.

❓ שאלות חזרה

⚡ לענות בלי להציץ. התשובות בעמוד הבא.

1. מה 4 הדברים שצריך כדי שייווצר **חוזה**? קל

2. איזה משפט יוצר **חוזה**? בינוני
(א) "אולי פעם נמכור את האופנוע."
(ב) "מוכרים את האופנוע ב-12,000 ₪, מסירה ב-1 בדצמבר", והתשובה: "מסכימים".
(ג) "נעשה עסק."

3. מועמדת לעבודה בחודש **השלישי** להיריונה. חייבת לספר בראיון? למה? בינוני

4. מועמד לעבודת **נהג**, והרישיון שלו נשלל ל-3 חודשים. חייב לספר? ואם הוא מנגן בלהקה בסופי שבוע? קל

5. שכר הדירה היה צריך להגיע ב-1.11 ולא הגיע. ב-5.11 נשלחה הודעה על ההפרה עם ארכה של **14 ימים**, ולא קרה כלום. מאיזה תאריך אפשר לבטל? בינוני

6. למה בית הדין כמעט לא יאכוף **חוזה עבודה**? ומתי כן יחזיר עובד לעבודה? בינוני

7. **חופשת הלידה** של עובדת הסתיימה ב-10.1.2027, והיא חזרה לעבודה. עד איזה תאריך (כולל) אסור לפטר אותה? מאתגר

8. בחוזה כתוב: "העובד מוותר על תשלום **שעות נוספות** תמורת בונוס שנתי". מה הדין? קל

9. עובד בשכר חודשי מתפטר אחרי **8 חודשים**. כמה ימי הודעה מוקדמת? מאתגר

10. מה נפסק בעניין **הלפרין** ("הדסה"), ולמה? מאתגר

11. מה נפסק בעניין **קרמר**, ומה למדנו על "הודעה" לעובדים? בינוני

12. מה ההבדל בין הסכם קיבוצי **כללי** ל**מיוחד**? איזה מהם אפשר להרחיב? קל

✅ תשובות

1. **הצעה**, **קיבול**, **גמירות דעת**, **מסוימות**.
2. רק **(ב)**: הצעה מסוימת (פריט, מחיר, תאריך) + קיבול. (א) "אולי" ← אין גמירות דעת. (ג) אין פרטים ← אין מסוימות.
3. **לא**. לפי בית הדין הארצי לעבודה, חובת ההודעה רק **מהחודש החמישי** (בגלל ההגבלות בחוק). השלישי לפני החמישי.
4. הרישיון: **כן**, הוא רלוונטי ישירות לתפקיד ← חובת גילוי. הלהקה: **לא**, לא רלוונטית לעבודה.
5. היום האחרון לתקן: 19 = 14 + 5 ← 19.11. מ-**20.11** ההפרה יסודית, ואפשר לשלוח הודעת ביטול.
6. עבודה היא "**מרצון ולא מאונס**": אי אפשר להכריח לעבוד או להעסיק. בית הדין מחזיר לעבודה כשהחוק **אוסר לפטר**: היריון, 60 ימים אחרי חופשת לידה, מילואים.
7. ינואר: 11 עד 31 = 21 ימים. פברואר 2027: 28 ימים (לא שנה מעוברת) ← 49. מרץ: עוד 11 ← 60. התשובה: **11.3.2027**. בדיקה: 60 = 11 + 28 + 21.
8. **לא חוקי**. אי אפשר לסטות מחוק שעות עבודה ומנוחה, גם תמורת בונוס גדול יותר. הסעיף בטל.
9. 6 החודשים הראשונים: 6 ימים. עוד 2 חודשים: 5 = 2.5 × 2 ← **11 ימים**.
10. בסוף **התמחות** (חוזה למשימה מסוימת) **אין פיצויי פיטורים**. זה לא נכנס לסעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים: אי אפשר לחדש התמחות שנגמרה, והמשך עבודה = חוזה חדש.
11. **29 גננות** הועברו לשכר מינימום בלי הסכמה. נפסק: אין שינוי חד-צדדי, גם בקשיים. "**הודעה אינה הסכמה**". חובה לשלם מלוא השכר לכל התקופה.
12. **כללי** = מול ארגון מעסיקים. **מיוחד** = מול מעסיק אחד. רק את הכללי אפשר להרחיב בצו הרחבה.

📖 מילון מונחים

אומד דעת	מה שכל צד רוצה בתחילת הדרך, לפני ההסכמה.
גמירות דעת	רצון אמיתי וסופי להתחייב בהסכם מחייב.
מסוימות	מספיק פרטים על העסקה: מה, כמה, מתי, איך.
הצעה / קיבול	פנייה להתקשר בחוזה / הודעה שמסכימים לתנאי ההצעה.
האדם הסביר	אמת המידה של בית המשפט: אדם רגיל, "כל אחד מאיתנו".
תום לב	יושר והגינות. "עקרון על": במשא ומתן, בקיום ובסיום.
חובת הגילוי	לספר מראש כל פרט רלוונטי לעסקה או לתפקיד.
טעות	התקשרות לפי תמונה לא נכונה של פרט חשוב ← אפשר לבטל.
הפרה יסודית	הוגדרה כך בחוזה, או שאדם סביר לא היה חותם אילו צפה אותה.
ארכה	זמן סביר שנותנים לצד המפר לתקן.

אכיפת חוזה	בית המשפט מחייב לקיים את החוזה.
שיהוי	חיכו יותר מדי ← בית המשפט עלול לדחות את התביעה.
הודעה לעובד	מסמך בכתב על תנאי העבודה, תוך 30 יום.
קוגנטי	זכות שאי אפשר לוותר עליה. ויתור בטל.
הרעה מוחשית	פגיעה משמעותית בתנאים ← מתפטרים ומקבלים פיצויים.
שימוע	הזדמנות אמיתית להגיב, לפני החלטה על פיטורים.
חוזה קצוב / משימה	עם תאריך סיום / עד סוף משימה מסוימת.
חל"ת	חופשה ללא תשלום. רק בהסכמת העובד.
סיכול / כוח עליון	אירוע לא צפוי שהופך את הביצוע לבלתי אפשרי. החוזה מושעה.
צו הרחבה	צו שמחיל הסכם קיבוצי כללי על ענף שלם או על כל המשק.

? לא היה ברור בהקלטה

- 00:02:02, 00:13:39: **המבחן**. נשמע "ספרים טובים" (כנראה "ספרים פתוחים"). "מבחן מכללה, לא מה"ט" הוא הפירוש הסביר ← לברר.
- 00:30:03: בדוגמת **"שילמו ב-3"** נשמע "הפרה יסודית". לפי ההקשר והשקף זו הפרה **שאינה** יסודית.
- 00:38:25: **מילואים**. לפי המרצה 60 ימים אחרי השירות ("פעם היו 30"). הכלל שונה בזמן המלחמה ← לבדוק מה בתוקף.
- 00:41:57: **תלוש נמוך** והשאר במזומן. העובדת תבעה את המעסיק, אבל התוצאה לא נאמרה.
- 01:08:47: **הודעה לנוער** "תוך שבוע" נאמרה בעל פה, לא בשקף ← לבדוק בחוק.
- 01:24:01: "**פיון** על לוח שחמט" (התעשייה האווירית). מה שונה לעובדים, ושם התיק, לא ברורים.
- 01:27:55: אחרי קרמר נשמע "ועוד **25%** פיצוי". לא ברור מה זה (בפתק 3ג במחברת: פיצויי הלנת שכר).
- 01:32:40: **פשיטת רגל**: ביטוח לאומי משלם לעובדים ותובע את המעסיק כנושה. לא ברור אם גם פיצויי פיטורים.
- 01:45:34: **עובדים מאורגנים**: כ-800,000 בשקף (2022), מול כ-1.3 מיליון בבדיקה מהירה בכיתה. לא מאומת.
- 01:55:19: מכאן אותו שיעור חוזר לקבוצה השנייה. שם השקפים **קריאים במסך** (למשל 01:58:00, 02:41:10, 03:25:20).
- 03:09:34: "כל חוקי העבודה **קוגנטיים** חוץ משניים" (פיצויי פיטורים, דמי מחלה). הסיבה לא הוסברה ← לשאול.